

1500023-78.2022.8.26.0557

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Fernando Silva Oliveira

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2002963/2022 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 22269481 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO,

24/22/912 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2002963 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

2ª Vara

Avenida Osvaldo Perroni, 218, Bebedouro-SP - cep 14706-136

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500023-78.2022.8.26.0557 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500023-78.2022.8.26.0557

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2002963/2022 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 22269481 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO,

24/22/912 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2002963 - DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO, 24/22/912

- DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO HENRIQUE THOMAZ DOMINGUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Luiz Fernando Silva Oliveira

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou denúncia contra BRUNO HENRIQUE THOMAZ DOMINGUES qualificado nos autos, alegando os seguintes fatos:

No dia 04 de janeiro de 2022, por volta das 11h40min, na Rua Monsenhor Aristides da Silveira Leite, Alto da Boa Vista, nesta cidade e comarca de Bebedouro, o réu trazia consigo, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes que determinam

dependência física, sem autorização;

Consta da denúncia que guardas municipais estavam em patrulhamento pelo bairro Alto da Boa Vista, no cruzamento das ruas Monsenhor Aristides da Silveira Leite com Coronel Cândido Procópio de Oliveira, local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram a testemunha Jeferson, que conduzia um veículo Gol, entregando algo para o acusado, que estava de bicicleta;

Ao avistarem a viatura, Jeferson deu marcha ré e entrou na Rua Coronel Cândido Procópio, tendo o acusado seguido na mesma direção, momento em que o veículo e a bicicleta saíram do campo de visão dos guardas municipais;

Os guardas então foram atrás deles e, quando entraram na mencionada rua, avistaram a testemunha Ana Beatriz, companheira do réu, acompanhando a bicicleta a pé e se abaixando para pegar um objeto no chão, dispensado pelo réu, e o colocando dentro do short que usava;

No bolso da bermuda do réu havia R\$ 14,50, uma porção de maconha envolta em plástico filme e 01 aparelho celular. Os guardas então solicitaram que Ana Beatriz retirasse o objeto pego por ela no chão e colocado no short, momento em que constataram se tratar de um saquinho plástico com 11 microtubos plásticos transparentes contendo crack, que tinham sido deixados pelo réu.

Pediu a citação do réu para responder ao processo, e a final, a sua condenação com fulcro no artigo 33 caput c/c da Lei nº 11.343/06.

A denúncia veio acompanhada de auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletins de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição e apreensão (fls. 08/09); laudo de constatação provisória (fls. 36/39), laudo pericial (112/115) e demais peças do inquérito policial, cujo relatório final encontra-se a fls. 116/117.

O acusado teve seu flagrante convertido em prisão preventiva (fls. 63/68).

O acusado foi regularmente notificado (fls. 153) e apresentou defesa prévia por defensor dativo (fls. 164/167).

A denúncia foi recebida em 12 de maio de 2022 (fls. 171/173).

Audiência de Instrução (fls. 172/173) sendo inquiridas duas testemunhas arroladas na denúncia. As testemunhas Jeferson Henrique da Silva e Ana Beatriz Batista Pereira foram dispensadas e na sequência foi realizado o interrogatório do réu.

Alegações finais sob a forma de memoriais do Ministério Público (fls. 216/220) que entendeu estar devidamente demonstrada a materialidade e autoria delitiva, bem como a responsabilidade criminal do acusado, pugnando pela sua condenação.

Por seu turno, a defesa também apresentou alegações finais, sob a forma de memórias (fls. 175/182) pugnando pela absolvição do réu, ante a insuficiência probatória, ou a desclassificação para o delito tipificado no artigo 28 da lei n. 11.343/06.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Materialidade delitiva

A materialidade do crime está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), bem como satisfatoriamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 112/115, todavia, trata-se de materialidade delitiva de um crime de porte de substância entorpecente para consumo pessoal, não para tráfico, porque as circunstâncias fáticas levam a concluir nesse sentido.

2. Autoria

Em análise detida das provas produzidas no decorrer da instrução processual, verifico que a autoria também restou devidamente comprovada.

Ouvido em juízo, os guardas municipais Abner Nilfranco Rodrigues e Silvio Cirino da Silva afirmaram que estavam em patrulhamento pela ruas Monsenhor Aristides da Silveira Leite em cruzamento com a Coronel Cândido Procópio de Oliveira quando avistaram um veículo Gol, de cor branca.

Ao avistar a viatura, o motorista do veículo rapidamente deu marcha ré, e procurou evadir-se do local. O condutor da bicicleta seguiu na mesma direção. Os GCM's então

perderam os suspeitos de vista por alguns segundos, mas os encontraram novamente, momento em que viram o acusado e também uma mulher (posteriormente identificada como Ana Beatriz), que acompanhava a bicicleta a pé, abaixar-se e pegar um objeto do chão.

Os GCM's então realizaram a abordagem nos envolvidos. Com o acusado encontraram a quantia de R\$ 14,50 e uma porção de maconha, com Ana Beatriz 11 pinos de crack e com Jeferson nada foi encontrado. O acusado assumiu a propriedade dos 11 pinos de crack.

Na Delegacia, o réu negou as acusações e afirmou ser usuário de drogas e que a porção de maconha e os "pinos" de crack eram para seu consumo pessoal.

Em interrogatório, o réu também negou as acusações e disse ser usuário de maconha e crack. Segundo ele, no dia dos fatos estava conversando com Jeferson quando os GCM's chegaram, e a maconha e as porções de crack eram para seu uso. Afirmou taxativamente que não vendeu drogas a Jeferson.

Acerca da distinção entre a tipificação do delito no art. 28 e art. 33 da Lei Drogas, o legislador estabeleceu parâmetros de distinção, conforme descrito no § 2º da Lei 11.343/06, in verbis:

Art. 28 (...)

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso em espécie, em posse do réu foi apreendida uma porção de maconha, com peso aproximado de 2,50 gramas e com sua companheira mais 11 microtubos plásticos contendo crack, com peso de 7,25 gramas, que o acusado admitiu serem suas. A quantidade isoladamente considerada é compatível com a posse para consumo pessoal. Os GCM's afirmaram que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas, assim como o próprio bairro Alto da Boa Vista.

Onde tem traficante de drogas também tem usuário de drogas, e tal circunstância não pode ser genericamente considerada para incriminar o acusado. Ademais, em posse do réu foi encontrada a quantia de R\$14,50 e um celular danificado, circunstância que também se mostra incompatível com o proveito financeiro envolvido na hipótese da prática do tráfico.

É incontroverso que muitas pessoas sofrem pelos problemas acarretados pelo vício em drogas, principalmente aquelas como o crack, que adoecem o ser humano em pouquíssimo tempo e faz com que um número muito grande de vidas sejam perdidas para este problema, ainda não resolvido pela sociedade ou pelo estado.

Deste modo, o caso é de desclassificação da conduta típica para a do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, visto que as provas desta ação típica estão fortemente demonstradas, diferentemente das provas da conduta do artigo 33, caput da mesma lei, que são logicamente incompletas e insuficientes para a condenação.

3. Dosimetria da Pena

As penas legalmente previstas para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06 são advertência, prestação de serviços à comunidade e aplicação de medida educativa. No presente caso, aplico a pena de advertência, eis que evidencia ser a mais viável para conferir um caráter educativo à sua conduta.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão do Ministério Público, nos seguintes termos:

DECLASSIFICO a conduta do réu BRUNO HENRIQUE THOMAS DOMINGUES para o tipo penal do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06, e aplico-lhe a pena de advertência, com fundamento no art. 28, inciso I, da lei n 11.343/06, valendo esta sentença como termo de advertência;

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA;

EXPEÇA-SE certidão de honorários ao advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria

Pública (fls. 154).

Libere-se a quantia apreendida em favor do réu (fls. 108).

P.I.

Bebedouro, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA